

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1625 -
1627/2532

นายอนันต์ เรืองสมานชัย

โจทก์

นายตา ศิลพุล กับพวก

จำเลย

นายประชา โพธิสารัตนะ ที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

นายประชิด โพธิสารัตนะ ที่ 3 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยที่ 2 ที่ 3 ฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์ที่ 1 ที่ 2 แกลงคัดค้าน (อันดับ 190)

โจทก์ที่ 3 ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 193 แผ่นที่ 4,5)

คดีทั้งสามสำนวนนี้ ศาลชั้นต้นพิจารณาและพิพากษารวมกันโดยให้เรียกนาย
อนันต์เรืองสมานชัย โจทก์ในคดีหมายเลขดำที่ 297/2525 ของศาลชั้นต้นนางสาว
จันทนาวิบูลย์มงคลชัยโจทก์ในคดีหมายเลขดำที่ 298/2525 และบริษัทประกันภัย
สรรพภัยแห่งประเทศไทย จำกัด โจทก์ในคดีหมายเลขดำที่ 542/2525 ว่าโจทก์ที่ 1
ถึงที่ 3 ตามลำดับ และเรียกนายตา ศิลพุล,นายประชาโพธิสารัตนะและนายประชิด
โพธิสารัตนะว่าจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ตามลำดับ

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชดใช้เงิน 258,000 บาท ให้แก่โจทก์ที่ 1 ใช้
เงิน 96,999 บาท ให้แก่โจทก์ที่ 2 และใช้เงิน77,460 บาท ให้แก่โจทก์ที่ 3 พร้อม

ด้วยดอกเบี้ย้อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินแต่ละจำนวนนับแต่วันที่ 4
กรกฎาคม 2524เป็นต้นไปให้แก่โจทก์แต่ละรายจนกว่าจะชำระเสร็จ ยกฟ้องโจทก์
ทั้งสามสำหรับจำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 3 คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 2 และที่ 3 รวมกับจำเลยที่ 1 ใช้เงิน
ให้โจทก์ที่ 1 และโจทก์ที่ 2 พร้อมทั้งดอกเบี้ยตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น กับให้
จำเลยทั้งสามใช้ค่าเสียหายเกี่ยวกับรถยนต์และอุปกรณ์ให้แก่โจทก์ที่ 2 จำนวน
101,709 บาท ใช้ให้โจทก์ที่ 3 เป็นเงิน 103,000 บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยในต้นเงิน
สองจำนวนหลังนี้ในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2524
เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ 2 ที่ 3 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 184,185)

คำสั่ง

ถ้าจำเลยที่ 2 ที่ 3 ร่วมกันหรือคนใดคนหนึ่งหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะ
ต้องรับผิดชอบตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยนับจนถึงวันทราบคำสั่งนี้
และดอกเบี้ยต่อไปอีก 2 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจ และภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด
ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

ถ้าจำเลยที่ 2 ที่ 3 ร่วมกันหรือคนใดคนหนึ่งหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะ
ต้องรับผิดชอบตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยนับจนถึงวันทราบคำสั่งนี้
และดอกเบี้ยต่อไปอีก 2 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจ และภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด
ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(ส่ง สุขะปณณพันธ์-สวัสดิ์ รอดเจริญ-เดชา สุวรรณโณ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ